

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1147154015832 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 04.03.2024 за ГРН 2244000037763



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

Утвержден
Решением № 4
единственного учредителя
от «06» февраля 2024 года

У С Т А В

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Приокский учебный центр»

(новая редакция № 5)

Калужская обл., г.о. город Калуга, г. Калуга
2024 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий устав является учредительным документом Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Приокский учебный центр» (далее - Центр), созданной на основании решения учредителей.

1.2. Наименование Центра на русском языке:

- Полное наименование: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Приокский учебный центр».

- Сокращённое наименование: АНО ДПО «ПУЦ».

1.3. Организационно-правовая форма Центра - автономная некоммерческая организация.

1.4. Центр является юридическим лицом и приобретает предусмотренные законодательством и настоящим Уставом права и обязанности с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.5. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативными актами, устанавливающими правила организации и осуществления образовательной деятельности, а также иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.

1.6. Центр может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7. Центр вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.8. Центр отвечает по своим обязательствам, находящимся в его собственности имуществом.

1.9. Центр вправе выступать в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве арендатора и (или) арендодателя имущества. Средства, полученные Центром в качестве арендной платы, используются на обеспечение и развитие образовательного процесса в Центре.

1.10. Центр имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, может иметь штамп, бланки.

1.11. Имущество, переданное Центру его учредителями, является собственностью Центра. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Центра, а Центр не отвечает по обязательствам своих учредителей.

1.12. Центр использует имущество для целей, определенных в Уставе. Центр вправе заниматься приносящей доход деятельностью, необходимой для достижения целей, ради которых он создан.

1.13. Центр самостоятелен в формировании своей структуры.

1.14. В интересах достижения своей цели Центр может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы некоммерческих организаций.

1.15. Образовательную деятельность Центр осуществляет на государственном языке Российской Федерации.

1.16. Центр самостоятельно проходит лицензирование, аттестацию и государственную аккредитацию в случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.17. Центр самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и приносящей доход деятельности в пределах, определенных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

1.18. Место нахождения Центра: Российская Федерация, Калужская обл., г.о. город Калуга, г. Калуга.

1.19. Учредители Центра:

- Смоловик Андрей Евгеньевич

1.20. Лицо может по своему усмотрению выйти из состава учредителей Центра.

По решению учредителей Центра, принятому единогласно, в состав его учредителей могут быть приняты новые лица.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

2.1. Центр создан в целях предоставления услуг в сферах образования для всестороннего удовлетворения образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании.

2.2. Предметом деятельности Центра является:

- образовательная деятельность, осуществляемая посредством реализации программ профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ для детей и для взрослых;
- оказание услуг в области охраны труда;
- выполнение научно-исследовательских работ по социально-трудовым вопросам;
- организация и проведение консультаций, конференций и семинаров по социально-трудовым вопросам;
- проведение аудита в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности организаций во всех видах экономической деятельности организаций;
- разработка рекомендаций, нормативных документов, типовых инструкций по охране труда, промышленной и экологической безопасности.

2.3. Задачами Центра являются:

2.3.1. Удовлетворение потребности общества в квалифицированных рабочих кадрах, в связи с повышением требований к уровню их квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач;

2.3.2. Непрерывное повышение квалификации, профессиональная переподготовка рабочих, служащих и специалистов, в связи с постоянным совершенствованием федеральных государственных образовательных стандартов;

2.3.3. Создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, квалификации в избранной области профессиональной деятельности;

2.3.4. Организация и проведение обучения на договорной основе руководителей и специалистов, эксплуатирующих опасные производственные объекты;

2.3.5. Организация и проведение профессионального обучения на договорной основе рабочих, эксплуатирующих опасные производственные объекты;

2.3.6. Повышение квалификации на договорной основе руководителей и специалистов;

2.3.7. Обучение второй профессии и повышение квалификации на договорной основе рабочих кадров и незанятого населения.

2.3.8. Консультирование по вопросам охраны труда, промышленной и экологической безопасности.

2.4. Виды деятельности Центра:

2.4.1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;

2.4.2. Реализация образовательных программ профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.

Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.

2.4.3. Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда, промышленной, экологической, пожарной безопасности.

2.4.4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ.

2.4.5. Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в уставленной сфере деятельности.

2.5. Центр оказывает услуги на платной договорной основе.

Платные образовательные услуги оказываются в форме проведения лекций, семинаров, консультаций и других видов занятий, включая дистанционные образовательные технологии,

электронное обучение. Порядок предоставления образовательных услуг регламентируется локальными нормативными актами Центра.

2.6. Для достижений намеченных целей и решения указанных задач Центр вправе:

2.6.1. Самостоятельно, с учетом федеральных государственных образовательных стандартов, разрабатывать, принимать, утверждать и реализовывать образовательные программы профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования;

2.6.2. Разрабатывать и утверждать учебный план, учебный график и расписание занятий;

2.6.3. Выбирать формы, средства и методы обучения, определенных Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2.6.4. Самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся;

2.6.5. Самостоятельно утверждать цены на выполняемые (оказываемые) платные работы и услуги.

2.6.6. Вести прикладные научные исследования, разрабатывать новые технологии в области образования, прогнозировать новые тенденции социально-экономического развития образовательного процесса;

2.6.7. Разрабатывать оригинальные дополнительные образовательные программы, проводить внедренческую деятельность в области образования, организовывать и совершенствовать методическое обеспечение образовательного процесса, разрабатывать и выпускать методические пособия в области образования; осуществлять обмен опытом в области образования с российскими и зарубежными организациями, научными и общественными деятелями;

2.6.8. Организовывать независимые консультации, аттестации, экспертизы различных видов образовательной деятельности, проведение в Российской Федерации, странах Содружества независимых государств и за рубежом лекций, конференций, презентаций, школ-семинаров, симпозиумов, рабочих встреч, выставок и другие виды информационно-консультационных услуг;

2.6.9. Осуществлять издательско-полиграфическую и рекламную деятельность; финансировать организацию производства и распространение книжно-журнальной, фото - и другой продукции, в том числе периодических изданий, в соответствии с целями и задачами Центра, проводить маркетинговые исследования;

2.6.10. Организовывать работу творческих коллективов, курсов педагогической направленности, осуществлять методическую помощь образовательным центрам, учреждениям и организациям;

2.6.11. Проводить благотворительные мероприятия в пользу Центра (лотереи, аукционы, концерты, спортивные, досуговые мероприятия), опираясь на содействие государственных и общественных организаций, творческих союзов, предпринимателей, инициативных групп граждан, участвовать в международном сотрудничестве и обмене опытом;

2.6.12. Консультировать по вопросам охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности;

2.6.13. Осуществлять научную и (или) научно-техническую деятельность в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности;

2.6.14. Реализовывать научную и (или) научно-техническую продукцию, полученную в результате интеллектуальной деятельности; осуществлять инновационные проекты;

2.6.15. Разрабатывать рекомендации, нормативные документы, типовые инструкции по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

2.7. Центр вправе в соответствии с настоящим Уставом и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, совершать разного рода сделки, в том числе приобретать, принимать, передавать и отчуждать (на возмездной или безвозмездной основе) собственное имущество.

3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Образовательный процесс в Центре ориентирован на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, развитие гражданского общества, укрепление и совершенствование правового государства.

3.2. Организация образовательного процесса в Центре осуществляется по основным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам и дополнительным общеобразовательным программам.

3.3. Центр самостоятельно устанавливает правила приема и отчисления обучающихся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, что регламентируется отдельными локальными нормативными актами, принятыми в установленном порядке. Правила приема обучающихся (слушателей) утверждаются Генеральным директором Центра.

3.4. Обучение в Центре осуществляется на платной (договорной) основе как с физическими, так и с юридическими лицами. Оказание платных образовательных услуг регулируется локальными нормативными актами Центра.

3.5. Центр имеет право на выбор форм, методов и средств обучения, создает необходимые условия обучающимся для освоения реализуемых в нем образовательных программ.

3.6. В Центре, при наличии соответствующих лицензий, реализуются программы дополнительного профессионального образования, профессионального обучения и дополнительные общеразвивающие программы в формах, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

3.7. Обучение в Центре ведется на русском языке.

3.8. Образовательные программы, реализуемые Центром, могут предлагаться обучающимся в различных формах: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная формы. Допускается сочетание форм обучения, в том числе с применением (полностью или частично) дистанционных технологий, электронного обучения. Программы дополнительного профессионального образования, дополнительные общеразвивающие программы, по которым не установлены федеральные государственные требования, самостоятельно разрабатываются и утверждаются Центром.

3.9. Центр самостоятельно устанавливает календарный график работы, образовательный процесс осуществляется в течение всего года. Режим учебных занятий утверждается приказом Генерального директора Центра в соответствии с учебным планом и образовательной программой.

3.10. Центр вправе проводить семинары, тренинги, мастер-классы в соответствии с действующим законодательством.

3.11. Характеристика реализации программ дополнительного профессионального образования:

3.11.1. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.

3.11.2. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

3.11.3. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно.

3.12. Характеристика реализации программ профессионального обучения:

3.12.1. Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.

3.12.2. Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня.

3.12.3. Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности.

3.13. Характеристика реализации дополнительных общеразвивающих программ:

3.13.1. Дополнительное образование — это вид образования, направленный на формирование индивидуальных потребностей и развитие способностей детей и взрослых в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании.

3.14. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся регламентируется локальными нормативными актами Центра.

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Участниками образовательного процесса Центра являются обучающиеся и педагогические работники.

4.2. При приеме обучающихся Центр обязан ознакомить их с настоящим Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

4.3. Отношения обучающегося и работников Центра строятся на основе сотрудничества, уважения личности обучающегося и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями.

4.4. Обучающиеся имеют следующие академические права:

- выбор формы получения образования и формы обучения после получения основного общего образования или после достижения восемнадцати лет;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Центре;
- обжалование актов Центра в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой Центра;
- иные права, предусмотренные федеральным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Центра.

4.5. Обучающиеся обязаны:

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- выполнять требования устава Центра, осуществляющего образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Центра, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

- бережно относиться к имуществу Центра;
- нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными актами Центра.

4.6. Педагогические работники Центра имеют право на:

- получение работы, обусловленной трудовым договором, на оплату труда в соответствии с установленными ставками, на материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности;

- самостоятельный выбор средств и методов обучения, обеспечивающих высокое качество учебного процесса, на использование утвержденной программы обучения;
- разработку и внесение предложений по совершенствованию методической и учебно-производственной программы;
- обжалование локальных нормативных актов Центра;
- уважение чести и достоинства;
- иные права и свободы, предусмотренные действующим законодательством.

4.7. Педагогические работники Центра обязаны:

- выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Центра;
- выполнять условия заключенного трудового договора;
- не допускать нарушений учебного процесса;
- обеспечивать высокую эффективность своего труда;
- постоянно совершенствовать профессиональные знания и умения;
- нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Центра.

4.8. К педагогической деятельности в Центре допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование.

Персонал Центра комплектуется в соответствии со штатным расписанием, утвержденным Генеральным директором.

Работники принимаются Генеральным директором Центра на условиях трудового договора.

Оплата труда работников Центра и их материальное стимулирование осуществляется в пределах единого фонда оплаты труда. Должностные оклады и тарифные ставки не могут быть ниже гарантируемого минимума заработной платы.

4.9. К педагогической деятельности не допускаются лица:

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии со вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.1. Центр формирует свое имущество в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Источниками формирования имущества и финансирования Центра являются:

5.1.1. единовременные денежные и имущественные поступления от Учредителей, выделяемые Центру в целях обеспечения его уставной деятельности при создании Центра.

Порядок передачи средств в целях обеспечения уставной деятельности Центра определяется Учредителями самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

5.1.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;

5.1.3. выручка от реализации товаров, работ, услуг;

5.1.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;

5.1.5. доходы, получаемые от собственности Центра;

5.1.6. другие, не запрещенные законом поступления.

5.2. Имущество, переданное Центру Учредителями в целях обеспечения его уставной деятельности поступает в собственность Центра.

Учредители не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность Центра, имущество Центра не может быть принудительно изъято из его собственности.

Центр может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Центр может иметь в собственности земельные участки, имущество, необходимое для осуществления образовательной деятельности, а также иной предусмотренной уставом деятельности.

5.3. Центр отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

Государство и Учредители не отвечают по обязательствам Центра, а Центр не отвечает по обязательствам государства и своих Учредителей.

5.4. Денежные средства и другое имущество, переданные физическими и (или) юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом деятельности Центра, доходы от собственной деятельности Центра и приобретенное на эти доходы имущество, являются собственностью Центра.

5.5. Для осуществления своей деятельности Центр вправе арендовать движимое и недвижимое имущество за счёт имеющихся у него средств.

5.6. Центр вправе осуществлять приносящую доход деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и для достижения уставных целей деятельности.

5.7. Центр несёт самостоятельно обязательства по уплате налогов и всех видов обязательных платежей.

5.8. Центр самостоятельно определяет направления использования средств от приносящей доход деятельности, а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования в зависимости от вклада каждого работника и в пределах имеющихся средств.

5.9. Центр строит свои отношения с другими юридическими и физическими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов, учитывая их и собственные интересы, обеспечивая качество выполняемых работ и оказываемых услуг.

5.10. Генеральный Директор Центра устанавливает цены и тарифы на все виды производимых работ, оказываемых услуг, выпускаемую и реализуемую продукцию.

6. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ

6.1. Органы управления Центром:

- Общее собрание Учредителей - высший орган управления;
- Общее собрание работников Центра - коллегиальный орган управления;
- Педагогический совет - коллегиальный орган управления педагогическим процессом;
- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

6.2. К компетенции Общего собрания Учредителей относится:

- утверждение Устава и внесение в него изменений;

- прием новых лиц в состав Учредителей Центра;
- определение приоритетных направлений деятельности Центра, принципов формирования и использования его имущества;
- назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Центра;
- принятие решений об участии Центра в других организациях, о создании Центром организаций в соответствии с действующим законодательством;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Центра;
- утверждение финансового плана Центра и внесение в него изменений;
- утверждение сметы расходов Центра;
- создание филиалов и открытие представительств Центра.

Общее собрание Учредителей вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Центра.

Заседание Общего собрания учредителей правомочно, если на нем присутствует более половины учредителей. Заседания Общего собрания учредителей проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Решение Общего собрания учредителей принимается единогласно.

6.3. Единоличным исполнительным органом Центра является Генеральный директор.

Генеральный директор назначается Общим собранием учредителей сроком на 3 (три) года и осуществляет текущее руководство деятельностью Центра. С Генеральным директором Центра заключается трудовой договор. Генеральный директор подотчетен высшему органу управления.

6.4. Генеральный директор в порядке своей компетенции:

- без доверенности действует от имени Центра, представляет его в органах государственной власти, организациях, учреждениях, предприятиях, судебных инстанциях Российской Федерации и за рубежом, в отношениях с физическими лицами;
- осуществляет в установленном порядке расходование денежных средств Центра;
- обеспечивает эффективное использование и сохранность имущества, соблюдение финансовой дисциплины;
- совершает различного рода сделки в пределах своей компетенции, предусмотренной настоящим Уставом, локальными нормативными актами Центра, открывает в банках и иных кредитных учреждениях счета Центра, выдает доверенности;
- планирует и организует образовательный процесс в Центре, контролирует порядок его осуществления, утверждает учебный и календарный планы, программы, расписание занятий;
- определяет порядок комплектования групп обучающихся;
- определяет порядок делопроизводства, отчетности, исполнительской дисциплины Центра, несет ответственность за эффективность работы Центра;
- утверждает штатное расписание Центра;
- осуществляет прием и увольнение работников Центра, устанавливает надбавки к должностным окладам работников Центра, налагает взыскания, объявляет поощрения;
- утверждает должностные инструкции работников Центра;
- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;
- решает иные вопросы деятельности Центра, не отнесенные к компетенции Общего собрания учредителей.

6.5. В Центре формируется коллегиальный орган управления - Общее собрание работников (далее по тексту - Общее собрание). Общее собрание осуществляет функции в соответствии с положением об Общем собрании, утвержденным Общим собранием учредителей.

6.6. Общее собрание состоит из всех работников Центра на дату проведения собрания.

6.7. Общее собрание в порядке своей компетенции:

- обсуждение и согласование локальных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые отношения и иные, непосредственно связанных с ними отношений;
- выполнение Коллективного трудового договора;
- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Центра;

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Центре и мероприятий по ее укреплению;

- иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности Центра.

Общее собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины его членов. Заседания Общего собрания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Решения Общим собранием принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании.

6.8. В Центре формируется коллегиальный орган управления педагогическим процессом - Педагогический совет.

6.9. Основной целью Педагогического совета является развитие и совершенствование образовательного процесса, повышение профессионального мастерства и творческого роста педагогических кадров.

В состав Педагогического совета входят: генеральный директор, исполнительный директор, заместитель генерального директора, преподаватели, состоящие в штате Центра. Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Педагогический совет созывается Генеральным директором Центра не позднее, чем за 5 (пять) дней до проведения педагогического совета, решение Генерального директора Центра о созыве педагогического совета оформляется приказом. Данный приказ помещается на доску объявления, расположенную в Центре, для ознакомления членов Педагогического совета.

6.10. Решение Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Педагогического совета. Решение считается правомочным, если в заседании участвовало более половины членов Педагогического совета.

6.11. Компетенция Педагогического совета:

- организация учебного процесса;
- решение общих вопросов управления образовательной деятельностью;
- управление качеством образовательной деятельности;
- повышение уровня учебного процесса, внедрение в практическую деятельность преподавателей достижений педагогической науки и передового педагогического опыта, инновационных технологий;
- рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки преподавателей;
- заслушивание информации и отчетов преподавателей;
- разработка, обсуждение и принятие образовательных программ;
- обеспечение направленности деятельности преподавателей на совершенствование образовательной деятельности;
- содействие в обеспечении взаимодействия преподавателей с общественностью;
- разработка, обсуждение и принятие локальных актов Центра, изменений (дополнений) к ним и их новой редакции;
- рассмотрение ходатайства Генерального директора о награждении работников Центра почетными грамотами, другими наградами;
- внесение предложений о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда;
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- решение вопросов организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, выпуске обучающихся, освоивших в полном объеме содержание образовательных программ, осуществление мер по предупреждению и ликвидации академической неуспеваемости обучающихся;
- решение вопросов исключения обучающихся из Центра;
- ходатайство перед Министерством образования Калужской области о решении проблем развития Центра;

- организация совместной деятельности администрации Центра, преподавателей и работодателей (их представителей), направленной на совершенствование управления качеством образования;

- способствование формированию у преподавателей теоретических представлений о системе управления качеством образования в Центре, о возможностях и условиях использования различных способов и методик для диагностических процедур, поиск новых форм и технологий в работе.

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

7.1. Центр вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований настоящего устава и законодательства Российской Федерации.

7.2. Представительством является обособленное подразделение Центра, расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы Центра и осуществляет их защиту.

Филиалом является обособленное подразделение Центра, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Центра, который несет ответственность за их деятельность.

7.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Центра и действуют в соответствии с положением о них.

Положения о филиалах и представительствах, а также изменения и дополнения указанных положений разрабатываются и утверждаются Центром самостоятельно в порядке, установленном настоящим уставом.

7.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе Центра.

7.5. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным директором и действуют на основании доверенности, выданной им Генеральным директором.

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ

8.1. Реорганизация и ликвидация осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.2. Решение о реорганизации Центра (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается Общим собранием учредителей единогласно.

Центр считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций).

При реорганизации Центра в форме присоединения к нему другой организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.

Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации организации (организаций) и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной организации (организаций) осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Центр может преобразоваться в фонд. При преобразовании Центра в вновь возникшей организации переходят права и обязанности Центра в соответствии с передаточным актом.

8.3. Ликвидация Центра осуществляется по единогласному решению Общего собрания учредителей, либо по решению суда по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

8.4. Орган, принявший решение о ликвидации, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации Центра в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами.

Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Центра, порядке и сроке заявления требований его кредиторами.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации.

Если имеющиеся у Центра денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Центра с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации.

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Центра направляется на цели развития образования в соответствии с настоящим Уставом.

8.5. Ликвидация Центра считается завершенной, а Центр - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

8.6. После реорганизации Центра все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику. При ликвидации Центра документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Центра в соответствии с требованиями архивных органов.

9. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

9.1. Центр принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Центром и обучающимися.

9.2. Центр издает следующие локальные нормативные акты, регламентирующие его деятельность: решения, положения, приказы, распоряжения, инструкции, правила.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА

10.1. Действие настоящего Устава распространяется на весь период деятельности Центра.

10.2. Решение о внесении изменений в Устав принимается Общим собранием Учредителей единогласно.

10.3. Изменения в Устав Центра подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

10.4. Изменения в Устав Центра вступают в силу со дня их государственной регистрации.